Zur freien Verwendung. Umfang rund 1/2 Zeitungsseite. Druckfähiges Bild anbei.

5 Jahre Gewährleistung auf Ihre PV-Anlage....wenn der Vertrag stimmt!



Viele Hausbesitzer wissen nicht, welche Rechte sie bei Mängeln an ihrer PV-Anlage haben, sagen die ehrenamtlichen Experten des BürgerNetzwerkSolar. Dabei machen neuere Urteile des Bundesgerichtshofs die Lage klarer denn je: Wird eine PV-Anlage fest mit dem Dach verbunden und dient sie dem Gebäude, gilt sie rechtlich als Teil eines Bauwerks – mit einer gesetzlichen Gewährleistungsfrist von fünf anstatt zwei Jahren.

Kaufvertrag oder Werkvertrag?

Entscheidend ist dabei die Einordnung des Vertrages. Wird nur ein „Balkonkraftwerk" oder einzelne Komponenten geliefert und montiert, liegt i.d.R. ein Kaufvertrag nach §438 BGB mit 2 Jahren Gewährleistung vor. Sobald aber eine spezifische Planung, ein statischer Eignungsnachweis des PV-Aufbaus, individuelle Dachbelegung und -montage, Verkabelung, Inbetriebnahme und Funktionsnachweis des Gesamtsystems vereinbart werden, spricht man von einem Werkvertrag. Dann gilt gemäß § 634a BGB eine längere Gewährleistungszeit von 5 Jahren – unabhängig davon, wie der Vertrag überschrieben ist.

Worauf Hausbesitzer achten sollten

Die kostenlose Informationsschrift des BürgerNetzwerkSolar erläutert typische Formulierungen, auf die Hausbesitzer vor der Beauftragung achten sollten:

- „Herstellung oder Errichtung einer betriebsbereiten PV-Anlage"
- Konkrete Leistungszusagen („PV-Anlage mit **X** kWp")
- Abnahme , Prüf und Inbetriebnahmeprotokolle, Funktionsnachweis, Probebetrieb

All das spricht für einen Werkvertrag und damit für die längere Gewährleistungsfrist. Auch zusätzliche Komponenten wie Batteriespeicher, Smart-Meter, Energiemanagementsystem, Blitzschutz oder eine definierte Ersatzstromfunktion sind Indizien dafür, dass ein umfassender Werkerfolg geschuldet wird.

Zur freien Verwendung. Umfang rund 1/2 Zeitungsseite. Druckfähiges Bild anbei.

Die Abnahme: Der entscheidende Moment

Wichtig ist außerdem das Abnahmeprotokoll: Erst mit der förmlichen Abnahme beginnt die fünfjährige Frist zu laufen, der Werklohn wird fällig – und die Beweislast kehrt sich um. Vorher muss der Installateur nachweisen, dass sein Werk mangelfrei ist, danach der Kunde, dass ein Mangel schon bei Abnahme vorlag. Deshalb rät das BNS, die Abnahme nicht leichtfertig zu unterschreiben, Protokolle sorgfältig zu prüfen und offensichtliche Mängel im Protokoll schriftlich zu dokumentieren.

Gewährleistung oder Garantie?

Herstellergarantien – etwa 25 Jahre auf die Modulleistung – kommen zur gesetzlichen Gewährleistung hinzu, sind aber freiwillige und sehr unterschiedliche Versprechen der Komponentenhersteller, die an sehr konkrete Bedingungen geknüpft sind. Sie ersetzen nicht die fünf Jahre Gewährleistung des Handwerkers, sondern ergänzen sie nur. In der Praxis sind Ansprüche aus solchen Garantien aber oft schwer durchzusetzen und die Garantie nicht praxistauglich; deshalb ist die saubere werkvertragliche Absicherung mit fünf Jahren gesetzlich zugesicherter Gewährleistung für viele Hauseigentümer der wichtigere und sicherere Schutz bei Mängeln. Wer hier zu nachlässig ist, verliert seine Rechte.

Praktische Tipps

Wer bereits eine PV-Anlage hat, sollte seine Unterlagen prüfen: Stehen dort Formulierungen zu „Herstellung einer funktionsfähigen PV-Anlage", „individuelle Auslegung“, „Funktionsnachweis“, „Prüfprotokoll“ oder „Abnahmeprotokoll", spricht viel für einen Werkvertrag. Bei neuen Projekten lohnt es sich, diese Punkte vor Vertragsunterzeichnung gezielt anzusprechen – und nicht nur auf Preis und Modulleistung zu schauen.

Hinweis: Das BürgerNetzwerkSolar (BNS) unterstützt Hausbesitzer bei der Dimensionierung ihrer PV-Anlage (auch in Verbindung mit Wärmepumpen und E-Autos), bei der Prüfung von Angeboten, Verträgen und Abnahmeprotokollen sowie bei Fragen zur Gewährleistung. Mehr Infos, Tipps, Vorlagen, Checklisten zu diesem und vielen anderen Themen und der Anmeldung zur persönlichen, kostenlosen Beratung bequem bei ihnen zuhause gibt es zum Download auf der Webseite des BNS unter **www.bns.worms.de.**

Haftungshinweis: Dieser Text wurde nach bestem Wissen auf Grundlage der verfügbaren Informationen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar arbeitet neutral und herstellerunabhängig; es gibt keine Kaufempfehlungen und ergreift nicht Partei für Anbieter oder Produkte. Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität; Marktpreise, Rechtslage und Förderbedingungen können sich jederzeit ändern. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt – soweit gesetzlich zulässig – keinerlei Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit der getroffenen Aussagen oder die Ergebnisse; die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Text ersetzt keine Fachplanung und keine Förder-, Energie-, Steuer- oder Rechtsberatung.